

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1694/2530	องค์การทอผ้า	โจทก์
	นายสุวัจน์ ศุกรสุนทร กับพวก	จำเลย
	นายสุวัจน์ ศุกรสุนทร ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางนุชจรินทร์ ทองสนิท ที่ 3 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ได้
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 189)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 205,354.20 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 3 และทนายจำเลยที่ 2 ต่างฎีกา และเฉพาะจำเลยที่ 1 เพิ่มเติม
ฎีกา (อันดับ 183, 186, 180)

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 182)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยทั้งสามหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 7 ปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยทั้งสามหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 7 ปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>